

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6110/2556

บริษัทชิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด
(มหาชน)

โจทก์
จำเลย

นายกฤษฎกนก สีแดง กับพวก

ป.วิ.พ. มาตรา 143 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

สัญญาคำประกันและแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรระบุชื่อจำเลยที่ 2 ว่า "นายสิทธิชัย เจริญวัฒนวิญญู" แต่คำฟ้องระบุชื่อจำเลยที่ 2 ว่า "นายสิทธิชัย เจริญรัตนวิญญู" อันเป็นการพิมพ์คำฟ้องผิด มีผลทำให้คำพิพากษาศาลแรงงานภาค 2 พิมพ์ชื่อจำเลยที่ 2 ผิดไปด้วย โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำพิพากษาศาลแรงงานภาค 2 ในส่วนชื่อของจำเลยที่ 2 เป็นการร้องขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่ไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาเดิม จึงมีเหตุสมควรแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นเสียให้ถูกต้อง

พิพากษากลับ ให้แก้ไขคำพิพากษาศาลแรงงานภาค 2 ในส่วนชื่อจำเลยที่ 2 เป็นว่า "นายสิทธิชัย เจริญรัตนวิญญูหรือเจริญวัฒนวิญญู"

คดีสืบเนื่องมาจากศาลแรงงานภาค 2 พิพากษาให้จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้าประกันร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 74,230 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ

7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คดีอยู่ในระหว่างการบังคับคดี ต่อมาโจทก์มายื่นคำร้องขอให้มีการแก้ไขคำพิพากษาในส่วนข้อจำเลยที่ 2 จาก "นายสิทธิชัย เจริญรัตนวิญญู" เป็น "นายสิทธิชัย เจริญวัฒนวิญญู"

ศาลแรงงานภาค 2 มีคำสั่งยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า ตามคำฟ้องและคำพิพากษาศาลแรงงานภาค 2 ระบุชื่อของจำเลยที่ 2 ว่า นายสิทธิชัย เจริญรัตนวิญญู แต่ตามสัญญาคำประกันและแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรแนบท้ายคำแถลงขอให้ขอปิดหมายแก่จำเลยที่ 2 ระบุชื่อจำเลยที่ 2 ว่า นายสิทธิชัย เจริญวัฒนวิญญู

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่ามีเหตุสมควรแก้ไขคำพิพากษาศาลแรงงานภาค 2 ตามคำร้องของโจทก์หรือไม่ เห็นว่า เมื่อสัญญาคำประกันและแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรระบุชื่อของจำเลยที่ 2 ว่า "นายสิทธิชัย เจริญวัฒนวิญญู" การที่คำฟ้องของโจทก์ระบุชื่อจำเลยที่ 2 ว่า "นายสิทธิชัย เจริญรัตนวิญญู" จึงเป็นการพิมพ์ผิด และมีผลทำให้คำพิพากษาศาลแรงงานภาค 2 พิมพ์ชื่อจำเลยที่ 2 ผิดไปด้วย ดังนั้นการที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้แก้ไขคำพิพากษาในส่วนข้อจำเลยที่ 2 จึงเป็นการร้องขอให้แก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย และการขอแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวก็ไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาเดิม จึงมีเหตุสมควรแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 143 วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ที่ศาลแรงงานภาค 2 มีคำสั่งให้ยกคำร้องนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้แก้ไขคำพิพากษาศาลแรงงานภาค 2 ในส่วนข้อจำเลยที่ 2
เป็นว่า นายสิทธิชัย เจริญรัตนวิญญูหรือเจริญวัฒนวิญญู

(สุนันท์ ชัยชูสอน-ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์-วาสนา หงส์เจริญ)

ศาลแรงงานภาค 2 - นายธวัชชัย ถาวรสุจริตกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

แรงงาน

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ11/2554

ต้น

หมายเหตุ